

Nr. 163 Entwurf eines österreichischen Landesgesetzes über die Unterbringung öffentlicher Dienststellen. 12./15. Juli 1938*R 43 II/1353c, Bl. 6–9 Original/Reinkonzept**Beginn:**Beginn:***a.: Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 12. Juli 1938**

Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt.

Der Reichsminister des Innern legt einen Gesetzentwurf zur Kenntnisnahme vor, den ihm der Reichsstatthalter in Österreich mit der Bitte um Zustimmung übersandt hat¹. Der als Landesgesetz zu verabschiedende Entwurf sieht vor, daß zur Unterbringung von Dienststellen und Einheiten der Wehrmacht, der NSDAP und deren Gliederungen sowie von Dienststellen des Reichs, des Landes Österreich und der ehemaligen österreichischen Länder Gebäude und Grundflächen herangezogen werden können, soweit sie über den Bedarf des zu ihrer Benutzung Berechtigten hinausgehen oder der Bedarf des Berechtigten anderweit gedeckt werden kann (§ 1). Die Anträge auf Unterbringung sind beim Reichsstatthalter einzubringen, der über die Zuweisung und die zu leistenden Vergütungen nach Anhörung der Eigentümer und der sonstigen Berechtigten entscheidet (§ 2). Hinsichtlich der bereits in Benutzung genommenen Gebäude und Grundflächen ist innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten des Gesetzes die Bestätigung des Reichsstatthalters einzuholen (§ 4²). Der Reichsstatthalter kann seine Befugnisse auf andere Stellen übertragen³; gegen die Entscheidungen der betreffenden Stellen soll aber die Beschwerde an den Reichsstatthalter gegeben sein (§ 5). Eine gerichtliche Nachprüfung der Entscheidung findet nicht statt (§ 6⁴).

Die Notwendigkeit des Gesetzes wird damit begründet, daß die freiwillig für die genannten Zwecke bereitgestellten Gebäude, Räumlichkeiten und Grundflächen im Lande Österreich nicht ausreichen. Der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich bezeichnet das Inkrafttreten des Gesetzes deshalb als besonders eilig, weil in verschiedenen Landesteilen Beschlagnahmen von Gebäuden insbesondere kirchlicher Stellen vorgekommen seien, die schnellstens „legalisiert“ werden müßten, um zu verhindern, daß seitens der Kirche Angriffe „konstruiert“ würden⁵.

¹ Schnellbrief RIM an RMRk, 7. 7. 1938, mit Abschrift des von RStH Seyß-Inquart am 6. 7. dem RIM z.Hd. MR Hoche per Fernschreiben zugewandten GesEntw. nebst Begründung und eines schon am 2. 7. eingelaufenen Fernschreibens des RKom. Bürckel, welches die bes. Dringlichkeit des Gesetzes betonte; R 43 II/1353c, Bl. 2–5. Ebenfalls am 7. 7. hatte der RIM die Vorlage auch dem RJuM m. d. B. um umgehende Stellungnahme zugeleitet; R 3001/10699, Bl. 371–374. Vgl. LUŽA, Österreich, S. 122.

² GesEntw. § 4 lautete: „Soweit vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Gebäude und Grundflächen zur Unterbringung im Sinne des § 1 in Benutzung genommen worden sind, ohne daß ein privatrechtliches Vertragsverhältnis begründet worden ist, ist innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die Bestätigung des Reichsstatthalters einzuholen. Der Reichsstatthalter entscheidet über die Zuweisung und über die Vergütung rückwirkend.“ – Zur Vergütungsfrage vgl. die Begründung: „Auch bei der Festsetzung der Vergütung ist volle Ermessensfreiheit gelassen. Die Vergütung kann für eine bestimmte Zeit oder bis auf weiteres festgesetzt werden. Mindestsätze sind nicht aufgestellt. Es wäre auch möglich, von einer Vergütung in besonderen Fällen völlig abzusehen.“ Die nachstehend von Killy erwähnte Beschlagnahme von Kirchengebäuden in Salzburg erfolgte völlig entschädigungslos.

³ Lt. Begründung war generell an eine Übertragung auf die Landeshauptmänner gedacht.

⁴ § 6: „Gegen Entscheidungen auf Grund dieses Gesetzes findet eine Beschwerde an den Bundesgerichtshof nicht statt.“

⁵ Fernschreiben Bürckels an RIM, 2. 7. 1938 (o. Anm. 1).

Ob ein solches Gesetz notwendig ist, kann von hier aus nicht übersehen werden. Der Reichsminister des Innern nimmt hierzu nicht Stellung, hat vielmehr, wie fernmündlich in Erfahrung gebracht worden ist, zunächst die beteiligten Ressorts um Stellungnahme gebeten. Es dürfte aber schon jetzt zu erwägen sein, ob nicht schwerwiegende politische Gründe dafür sprechen, kirchliche Gebäude und Grundflächen von der Heranziehung regelmäßig auszuschließen, wenn nicht besondere Verhältnisse eine Heranziehung unbedingt erforderlich machen, weil ausreichende andere Räumlichkeiten auf keine Weise zu beschaffen sind. Es ist als sicher anzunehmen, daß die Heranziehung kirchlicher Gebäude gerade in Österreich politische Mißstimmung verursachen wird. Ich darf in dieser Hinsicht auf die Beschwerden und Eingaben hinsichtlich des Borromäeum, des Franziskaner- und des Kapuzinerklosters in Salzburg verweisen⁶. Soweit ich gelegentlich von Ihnen unterrichtet worden bin, legt der Führer besonderen Wert gerade darauf, eine ernstliche Verstimmung der katholischen Kreise in Österreich vermieden zu sehen. Auch in einem Schreiben des Stellvertreters des Führers vom 2. Juni 1938 (Rk. 297 B g)⁷ an den Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten ist zum Ausdruck gebracht, daß es dem Führer „äußerst unerwünscht sei, wenn irgendwelche kirchlichen Streitigkeiten entstünden und neue kirchliche Märtyrer geschaffen würden. Der Führer brauche heute mehr denn je die geschlossene einige Front des deutschen Volkes“. Die gleiche Auffassung ist bei der Behandlung der Caritasverbände zum Ausdruck gekommen⁸.

Aus diesem Grunde dürfte es auch politisch bedenklich erscheinen, wenn man durch das Gesetz die Maßnahmen, die Gegenstand der zur Zeit laufenden Beschwerden sind, „legalisieren“ wollte. Nach der von dem Fürstbischof von Salzburg gegebenen Darstellung, an deren Richtigkeit zu zweifeln kein Anlaß besteht, hat dieser freiwillig Räume für 80 Kanzleien zur Verfügung gestellt und die Zurverfügungstellung weiterer Räumlichkeiten vermittelt. Gleichwohl sind die gesamten Gebäude beschlagnahmt worden, ohne daß hierfür, soweit ersichtlich, eine Rechtsgrundlage vorhanden gewesen

⁶ Am 20. 5. 1938 hatte die Gestapo Salzburg der Leitung des fürsterzbischöflichen Borromäeum (Knabenseminar und Privatschule) zur Heranbildung des Priesternachwuchses der Erzdiözese Salzburg, mit im Schuljahr 1937/38 220 Zöglingen, 18 Lehrern und 30 sonst. Bediensteten) unter Anführung „staatspolizeilicher Gründe“ die vollständige Räumung des Gebäudes bis zum Abend des Folgetages befohlen. In Verhandlungen gelang es, den Vollzug mehrmals aufzuschieben. Am 20. 6. wurden jedoch 18 Räume zur Belegung mit der Landesbauernschaft „Alpenland“ des RNSt. beschlagnahmt; Fürsterzbischof Sigismund Waitz bot als „äußerstes Zugeständnis“ Raum für weitere 80 Büros an und vermittelte zusätzlich 50 Büros in anderen kirchl. Gebäuden, um das Seminar aus der Schullinie zu nehmen. Treibende Kraft hinter den Beschlagnahmen war GL und Landeshtptm. Friedrich Rainer, der mit der großen Raumnot in Salzburg operierte und das Borromäeum (ohne Rechtstitel) als Stiftung staatl. Rechts und demnach seiner Eingriffsbefugnis unterstehend ausgab. Fürsterzbischof Waitz hatte hiergegen zunächst am 4. 6. im RKiM protestiert, am 27. und 30. 6. telegraphisch, bei Hitler, schließlich mit Schreiben an den RMRK vom 6. 7. 1938 den gewaltsamen Hergang wie seine Rechtsposition eingehend dargelegt. Gleich dem Borromäeum sollten auch das Franziskaner- und das Kapuzinerkloster, deren Gebäude allerdings seit 1803 im Eigentum des österr. Staates standen, für Zwecke der NSDAP mit Beschlagnahme belegt werden. Näheres s. R 43 II/158. Bl. 27–45; R 5101/21700, Bl. 62–65, 131 f., 144–147. Generell zu den Übergriffen von Sipo und SD auf kirchl. Einrichtungen in Österreich: DIERKER, Himmlers Glaubenskrieger, S. 429–440.

Am 14. 7. 1938 schrieb RegPräs. Barth/Wien i.A. des RKom. Bürckel an den RMRK, „daß gerade die auch Ihnen bekannten Vorfälle für mich Anlaß gewesen sind, den Gesetzentwurf vorbereiten zu lassen, um dadurch einmal die Möglichkeit zu legaler Unterbringung der in Frage stehenden Dienststellen zu haben, und zum anderen um für die Regelung dieser Fragen ein feststehendes, in der grundsätzlichen Handhabung zentralisiertes Verfahren zu haben, mit dem ich etwaige Unzulänglichkeiten nötigenfalls selbst und von vornherein ausschalten kann.“ R 43 II/1353c, Bl. 11.

⁷ Anm. in der Vorlage: „– wird in einem anderen Zusammenhang demnächst vorgelegt –“ Das Schreiben betraf den von RKiM Kerrl angeordneten Treueid der evang. Pfarrer auf Hitler, den viele Angehörige der Bekenntnisfront verweigerten oder nur unter Vorbehalt leisten wollten und den deshalb auch Hitler ablehnte; s. R 43 II/155a, Bl. 52; APK I 1, Reg. Nr. 12696.

⁸ Konkreter Bezug nicht ersichtlich. Aufgrund des österr. Gesetzes über die Überleitung und Eingliederung von Vereinen, Organisationen und Verbänden vom 17. 5. 1938 (GBL. Österr. Nr. 136/38) plante der „Stillhaltekommissar“ Alb. Hoffmann die sofortige Enteignung der Caritasverbände zugunsten der NSV, begnügte sich dann aber vorerst mit der Bildung einer „Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege“, um deren Kräfte „nationalsozialistisch auszurichten und zu führen sowie ihren planvollen Einsatz sicherzustellen“ (Verfügung vom 22. 7. 1938). Unter diesem Dach wurde das Wirken der Diözesan-Caritasverbände sogleich kontrolliert und eingeeignet. Schließlich entzog ihnen ein Erlaß der Arbeitsgemeinschaft vom 21. 3. 1939 sämtl. „wohlfahrtspflegerischen Maßnahmen“, die als Aufgabe der Menschenführung der NSV zustünden, ausgenommen nur die geschlossene Fürsorge. Dahinter stand, wie MD Kritzingen mit Vm. vom 23. 7. 1939 festhielt, die Spekulation des StDF, „daß in der Ostmark auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege der Zustand herbeigeführt wird, den die NSDAP für das gesamte Reichsgebiet durch ein Gesetz über die freie Wohlfahrtspflege wünscht“. Näheres s. R 43 II/562b Bl. 78–142. Vgl. auch die Eingabe des österr. Episkopats an Hitler vom 28. 9. 1938: R 43 II/178, Bl. 126–139 (Dok. Nr. 234 Anm. 2–3). Exemplarisch zur Auflösung des Tiroler Caritasverbandes 1940 s. R 43 II/1269g, Bl. 32–44.

wäre. Eine nachträgliche „Legalisierung“ würde in den Augen der katholischen Kreise den von ihnen als Unrecht empfundenen Tatbestand nur noch besonders unterstreichen.

Es wird daher zu erwägen sein, ob es nicht politisch erforderlich oder zweckmäßig ist, die Aufhebung der in Salzburg verfükten Beschlagnahmen des Borromaeum, des Franziskanerklosters und des Kapuzinerklosters zu veranlassen und in einem etwa zu erlassenden Gesetz die Heranziehung kirchlicher Gebäude und Grundflächen wie oben dargelegt auszuschließen.

Das Reichsministerium des Innern (Ministerialrat Dr. Hoche) hat fernmündlich erklärt, daß die Zustimmung zu dem Gesetz erst nach Eingang einer Stellungnahme des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei erteilt werden würde.

Dr. K[ill]y

R[abe] 12.7.

b.: Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister des Innern. Berchtesgaden, 15. Juli 1938

Nach Vortrag beim Führer⁹ erwidere ich auf das dortige Schreiben vom 7. d. Mts. – I Ö 1458/38 – ergebenst Folgendes:

Gegen den Erlaß des vom Reichsstatthalter in Österreich (Österreichische Landesregierung) vorgeschlagenen

Gesetzes über die Unterbringung von öffentlichen Dienststellen

bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Es dürfte sich jedoch empfehlen, von der im § 5 des Entwurfes vorgesehenen Delegationsmöglichkeit Abstand zu nehmen und gegen die Entscheidungen des Reichsstatthalters Beschwerde an den Herrn Reichsminister des Innern einzuräumen. Auf die im § 6 des Entwurfes vorgesehene Ausschließung der Beschwerde an den Bundesgerichtshof legt der Führer besonderes Gewicht.

Im übrigen wünscht der Führer das Gesetz nur dann angewandt zu sehen, wenn wirklich eine nicht auf andere Weise zu beseitigende Zwangslage besteht. Auch in solchen Fällen soll überdies vor Zwangsmaßnahmen der ernsthafte Versuch zu gütlicher Verständigung mit den Betroffenen im Verhandlungswege gemacht werden.

Der Führer legt fernerhin grundsätzlich Wert darauf, daß auch in den Fällen, in denen es bereits zu Beschlagnahmen für öffentliche Zwecke gekommen ist, ohne daß eine ausreichende Rechtsgrundlage dafür vorhanden war, zunächst im Verhandlungswege der Versuch gütlicher Einigung gemacht wird und daß erst nach Scheitern solcher Verhandlungen die Entscheidung des Reichsstatthalters gemäß § 4 des Gesetzentwurfes ergeht. Dies im Gesetz selbst (§ 4) zum Ausdruck zu bringen, dürfte im Interesse des Ansehens der beteiligten öffentlichen Stellen nicht ratsam sein. Es empfiehlt sich das umso weniger, als immerhin Fälle denkbar sind, in denen vorherige Verhandlungen mit den Betroffenen aus bestimmten Gründen bedenklich sein könnten und daher einer sofortigen Entscheidung des Reichsstatthalters gemäß § 4 des Entwurfes der Vorzug zu geben wäre.

Dem Führer sind bereits verschiedene Beschwerden wegen rechtswidriger Beschlagnahme von Gebäuden für öffentliche Zwecke unterbreitet. Um diese Beschwerden unter Verweisung auf die inzwischen getroffene gesetzliche Regelung der Angelegenheit bescheiden zu können, ist eine schnelle Verkündung des Gesetzes dringend erwünscht. Von dem Geschehenen bitte ich mich schnellstens zu unterrichten¹⁰.

⁹ Am 13. Juli: Anhang, FV 391*.

¹⁰ Der RIM leitete am 19. 7. 1938 dem RKom. Bürckel (abschriftl. auch dem RMRk und RJuM) ein nach den Weisungen Hitlers und Anregungen des RJuM, die insbes. die Entschädigungsfrage betrafen, neugefaßtes österr. Landes-Gesetz über die Unterbringung

L[ammers]

von öffentl. Dienststellen zu, das der RStH am 27. 7. 1938 in dieser Form erließ (GBL. Österr. Nr. 278/38); R 43 II/1353c, Bl. 14–23; R 3001/10699, Bl. 383–387, 402–406. Unter Berufung auf das Gesetz beschlagnahmte GL Rainer Anfang Sept. 1938 nun doch das gesamte Borromäum für die Landesbauernschaft „Alpenland“. Die Beschwerde des Fürsterzbischofs Waitz hiergegen wies der RIM am 18. 6. 1939 [!] als „gegenstandslos“ zurück, nachdem mittlerweile Seminar und Gymnasium durch Erlaß des österr. Innenministeriums vom 17. 10. 1938 selbst aufgelöst waren. Auch die Klöster der Franziskaner und Kapuziner in Salzburg hatte man als „ärarische Gebäude“ im Sept. 1938 beschlagnahmt, ausgenommen lediglich die beiden Kirchen. R 43 II/158, Bl. 46–69. – Ebd. Bl. 71 ff. zahlreiche weitere, sämtlich gegen die kath. Kirche gerichtete Beschlagnahmefälle in Österreich.

Nr. 163: Entwurf eines österreichischen Landesgesetzes über die Unterbringung öffentlicher Dienststellen. 12./15. Juli 1938a. Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 12. Juli 1938b. Der Reichsminister...

Zitierhinweis

Nr. 163 Entwurf eines österreichischen Landesgesetzes über die Unterbringung öffentlicher Dienststellen. 12./15. Juli 1938a. Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 12. Juli 1938b. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister des Innern. Berchtesgaden, 15. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d163>